刑法04 筆記：構成要件該當性概論

> 來源：刑法04 課程字幕 00:00:03 ~ 00:24:06

🕮 法條原文速查

> **§271**（普通殺人罪）
> I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

> **§227**（對幼年人為性交猥褻罪）
> → 各項年齡門檻：**未滿十四歲**、**十四歲以上未滿十六歲**

> **§288 II**（聽從墮胎罪）
> 懷胎婦女聽從他人墮胎者，處六月以下有期徒刑。
> →「聽從」＝墮胎意願由他人提起，婦女被動同意

> **§306**（侵入住居罪）
> I：**無故**侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
> II：無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。

> **§315-1**（妨害秘密罪）
> **無故**利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者……

> **§320**（竊盜罪）
> I：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪。

> **§343**（親屬間竊盜之特例）
> → 準用 §324：直系血親、配偶、同財共居親屬間犯本章之罪者，得免除其刑。
> → 性質：**刑罰加減事由**（非構成要件）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「構成要件的功能為何？」	不法行為類型化（**犯罪辨識功能**），非個案判斷
「客觀構成要件包含哪些？」	六格：**行為主體、行為、行為客體、結果、因果關係、情狀**
「主觀構成要件包含哪些？」	**故意**（直接/間接）＋**意圖**（如不法所有意圖）
「意圖與故意的關係？」	意圖 ≠ 故意；有意圖的犯罪一定是**故意犯**，但故意犯不一定有意圖
「描述性構成要件」指什麼？	用**事實判斷**即可認定（數字、年齡、重量等）
「規範性構成要件」指什麼？	需**價值判斷**才能認定（猥褻、侮辱、誹謗、甚至「人」的始期終期）
「§343 親屬竊盜免刑的性質？」	**刑罰加減事由**（刑事政策考量），不是構成要件
「條文中『無故』的意思？」	＝**沒有阻卻違法事由**，是違法性要素，非構成要件；稱「贅尾條款」
「客觀處罰條件的故意認知？」	**不需要**，純客觀判斷，行為人不必認知

一、構成要件的意義

核心概念

構成要件 ＝ **不法行為類型化**

- 立法者事先將各種不法行為的「特徵」歸納成一套構成要件
- 法官只需將個案事實「對號入座」到構成要件中，不做個案價值判斷
- 功能：讓犯罪判斷有統一標準，避免法官恣意

客觀構成要件（六格）

```
客觀構成要件
├── 1. 行為主體（誰做的）
├── 2. 行為（做了什麼）
├── 3. 行為客體（對什麼做）
├── 4. 結果（造成什麼）
├── 5. 因果關係（行為與結果的連結）
└── 6. 情狀（其他附隨條件）
```

主觀構成要件

要素	說明	舉例
故意	行為人認知並意欲實現構成要件	殺人罪的殺人故意
意圖	超出故意的內心傾向（超越的主觀構成要件）	§320 竊盜罪的「不法所有意圖」

> ⚠ **意圖 ≠ 故意**：有意圖 → 必然是故意犯（意圖以故意為前提），但故意犯不一定有意圖。

二、描述性構成要件 vs 規範性構成要件

比較項目	描述性構成要件	規範性構成要件
判斷方式	事實判斷（感官可知覺）	價值判斷（需法律或社會評價）
典型特徵	數字、量化標準	抽象概念、不確定法律概念
舉例	§150「三人以上」、§227 年齡門檻（14歲/16歲）、毒品純質淨重 5 公克	「猥褻」「侮辱」「誹謗」「人」（始期終期）

> **「人」也是規範性構成要件**：人的始期（出生）與終期（死亡）在法律上需要定義，不是純粹的事實描述。

三、非構成要件的條文——四種類型

不是所有條文中的「要素」都是構成要件。以下四種雖出現在條文中，但性質不同：

（一）刑罰加減事由

- **定義**：影響刑度加重或減輕，但不影響犯罪成立
- **性質**：刑事政策考量
- **典型例子**：§343 準用 §324 親屬間竊盜免刑
    - 親屬竊盜 → 犯罪仍成立，但基於家庭關係可**免除其刑**
    - 「親屬身分」在此不是構成要件，而是刑罰加減事由

（二）違法性要素——「無故」（贅尾條款）

- **定義**：條文中出現「無故」二字＝提示本罪容易有阻卻違法事由
- **性質**：違法性層次的提醒，不是構成要件
- **典型例子**：
    - §306 侵入住居罪：「**無故**侵入他人住宅……」
    - §315-1 妨害秘密罪：「**無故**利用工具……」
- **為什麼叫「贅尾條款」？**
    - 即使沒寫「無故」，只要有阻卻違法事由就不違法
    - 立法者只是「提醒」，並非增加構成要件

（三）罪責要素——生母殺嬰罪

- **定義**：影響行為人罪責（期待可能性），不影響構成要件該當
- **典型例子**：生母於生產時或甫生產後殺嬰
    - 為何減輕？因生產造成身心狀態特殊→**期待可能性降低**
    - 「生母」身分在此是罪責減輕事由，不是構成要件

（四）客觀處罰條件

- **定義**：與行為人主觀無關的客觀事實，純粹影響是否處罰
- **故意認知**：**不需要**（行為人不必認識到客觀處罰條件的存在）
- **性質**：政策性的處罰門檻

```
四種非構成要件的條文
├── 刑罰加減事由 → 影響「刑度」（§343 親屬免刑）
├── 違法性要素 → 影響「違法性」（無故＝贅尾條款）
├── 罪責要素 → 影響「罪責」（生母殺嬰＝期待可能性）
└── 客觀處罰條件 → 影響「是否罰」（故意不用認知）
```

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§271	普通殺人罪	構成要件舉例
§227	對幼年人性交猥褻	描述性構成要件（年齡門檻）
§288 II	聽從墮胎罪	構成要件中的「聽從」概念
§306	侵入住居罪	「無故」＝違法性要素（贅尾條款）
§315-1	妨害秘密罪	「無故」＝違法性要素
§320	竊盜罪	主觀構成要件（不法所有意圖）
§343	親屬竊盜免刑	刑罰加減事由（非構成要件）